

1500943-11.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON CARVALHO DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

WASHINGTON CARVALHO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, conforme ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1500943-11.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500943-11.2022.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON CARVALHO DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

WASHINGTON CARVALHO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, conforme narra a inicial acusatória, no dia 25 de junho de 2022, por volta das 17h, na Rua José Feliciano Pereira, 934, Bairro Atlântico II, nesta cidade, trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 86,47 gramas cocaína.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante (fls. 01/02).

Realizada audiência de custódia, houve conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 59/60).

O réu foi citado (fls. 117) e apresentou defesa prévia (fls. 120/121).

A denúncia foi recebida (fls. 127/129).

Em sede de instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum (fls. 159), sobrevivendo interrogatório do acusado (fls. 155).

O Ministério Público manifestou-se em alegações finais orais e requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor apresentou alegações finais escritas e postulou a absolvição do acusado, por falta de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, bem como regime inicial semiaberto (fls. 160/169).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Verifica-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 29), laudo de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 30 - 86,47 g de cocaína, distribuídos em 109 porções, acondicionadas em eppendorf), exame químico toxicológico (fls. 73/75 - positivo para cocaína), bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também está demonstrada.

A testemunha policial militar Anderson Luis Barbosa, ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, relatou que recebeu denúncias anônimas no sentido de que o indivíduo de nome KEVIN estaria comercializando entorpecentes na residência localizada na rua José Feliciano Pereira, nº 934. Ao chegar no local, disse que visualizou um indivíduo, mais tarde identificado como sendo o réu WASHINGTON, no portão da referida residência conversando com alguém que estava do lado de dentro e que este, ao perceber a motocicleta policial, adentrou à casa e correu para o quintal. Disse que perseguiram o réu dentro da residência, e que viu o réu jogando uma bolsa vermelha por cima do muro, mas a bolsa bateu no muro e voltou para dentro da casa. Disse que o réu pulou alguns muros, mas foi alcançado posteriormente. Relatou que realizou busca pessoal no acusado e localizou um microtubo de cor dourada contendo cocaína, e quantia em dinheiro. Indagado, o réu disse que o dinheiro não era de sua propriedade e que a cocaína era para seu consumo pessoal. Informou que retornou fazendo o trajeto de fuga do acusado até a casa de numeral 934, e localizou a bolsa o réu tinha dispensado, no interior da qual havia mais microtubos de cor dourada, idênticos àqueles encontrados na posse de WASHINGTON, além de mais quantia em dinheiro. Indagado, o réu negou a propriedade das drogas que estavam na bolsa. Disse que KEVIN e sua mãe estavam saindo de dentro da casa e, como a denúncia mencionava o nome de KEVIN, foi abordado e revistado, mas nada de ilícito foi localizado. Indagou a mãe de KEVIN sobre a bolsa com drogas e esta disse que não era de sua propriedade, tendo inclusive, franqueado a entrada dos policiais na casa para revista. Disse que o seu colega policial fez a busca na residência, sendo acompanhado pela mãe de KEVIN, e encontrou uma porção de maconha dentro do ventilador de teto, uma quantia em dinheiro sob a cômoda do quarto de KEVIN, e outra porção de maconha na cozinha. Relatou que a mãe de KEVIN informou que não tinha conhecimento da droga encontrada e não sabia da origem do dinheiro, mudando sua versão, posteriormente, informando que o dinheiro era proveniente do serviço de KEVIN. Por fim, disse que não conhecia o réu.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Diego Costa Menkes, que confirmou a ocorrência dos fatos, conforme narrados por seu colega de farda. Em complementação, disse que a mãe de KEVIN informou que não conhece WASHINGTON. Relatou que havia 108 (cento e oito) pinos de cocaína dentro da bolsa vermelha dispensada pelo réu.

Interrogado em juízo, o acusado Washington Carvalho dos Santos negou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que na data dos fatos, estava no interior de sua casa fazendo uso de cocaína. Afirmou que era o seu último microtubo de cocaína, e iria sair para comprar mais, porém, a viatura policial estava parada na frente da casa ao lado. Disse que tentou fugir da abordagem, por estar sob efeito do entorpecente, mas os policiais o alcançaram. Relatou que na sua posse estava um pino de cocaína e a quantia de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Disse que não

estava com uma bolsa, tampouco jogou bolsa em algum lugar. Relatou que já respondeu dois processos por roubo, um por furto tentado e outro por furto consumado. Disse que, na data dos fatos, fazia treze dias que tinha deixado a prisão. Informou que os policiais perguntaram se ele se chamava KEVIN e se teria sido processado anteriormente. Informou que a casa ao lado da sua é ponto de venda de entorpecentes, que foi revistada pelos policiais e foram encontradas porções de maconha e cocaína. Disse que o dinheiro encontrado em sua posse, é proveniente de um trabalho realizado em 2018.

Desse modo, observa-se que as provas colhidas nos autos demonstram que: houve notícia anônima de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas no local indicado. Policiais militares foram averiguar e visualizaram o réu no local. As testemunhas disseram que ao visualizar os policiais, o réu correu e tentou dispensar uma bolsa, fugindo pulando vários muros. Na revista pessoal havia um microtubo de cocaína e R\$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro. Os policiais disseram que localizaram a bolsa dispensada pelo réu e em seu interior havia 108 (cento e oito) microtubos dourados contendo cocaína, idênticos àquele encontrado junto com o réu, e mais a quantia de R\$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais).

Portanto, diante da prova testemunhal acima reproduzida e analisada, não é caso de absolvição por falta de provas ou desclassificação.

Cabe destacar que o réu afirmou que não conhecia os policiais. Não há nada para desmerecer os depoimentos dos policiais militares, que prestaram depoimentos claros, sendo certo que seus depoimentos estão de acordo com as demais provas produzidas nos autos.

Desse modo, a conduta do réu enquadra-se no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006. Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como a espécie e quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (fls. 30 - 86,47 g de cocaína, distribuídos em 109 porções), fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, em razão da reincidência em crime doloso (fls. 40 e 50/51 - roubo), aumento pena em 1/6, totalizando seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição de pena, observo que nada há para ser considerado. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não incide porque a reincidência impede a aplicação do redutor, por expressa previsão legal.

Assim já foi decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme ementas que seguem:

"APELAÇÃO. Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pena redimensionada. Pena-base. Reduzido acréscimo para 1/6. Reconhecida atenuante da confissão espontânea. Compensação integral com a agravante da reincidência. Aplicação do redutor do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade. Acusado reincidente. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500160-46.2019.8.26.0628; Relator: Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 3ª Vara; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)".

"TRÁFICO DE DROGAS - pretendida a absolvição por insuficiência de provas - não acolhimento - autoria, materialidade e FINALIDADE MERCANTIL comprovadas - REINCIDÊNCIA IMPEDE A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 e justifica o aumento na segunda fase, sem caracterização do bis in idem - penas e regime inicial fechado adequadamente estabelecidos - recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500591-29.2019.8.26.0548; Relator: Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 12/05/2020)".

Portanto, torno definitiva a pena em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando a quantidade

de pena fixada, a reincidência, a quantidade expressiva e espécie do entorpecente, bem como por se tratar de crime equiparado a hediondo.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu WASHINGTON CARVALHO DOS SANTOS, qualificado nos autos, ao cumprimento de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso legal, por infração ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, pois está preso preventivamente e assim deve continuar, haja vista a sentença condenatória, em regime fechado, bem como a reincidência. Expeça-se ofício de recomendação.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União, do valor apreendido na posse do réu de R\$ 635,00 (fls. 29), pois proveniente do tráfico de drogas.

O réu arcará com as custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade processual.

P. R. I. C.

Araçatuba, 16 de setembro de 2020.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA